



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48031 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2010, vertente

TRA

Sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* *Parte_3* , *Parte_4* , in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra *Controparte_1* , rappresentati e difesi dagli Avv. Rodolfo Polchi e Avv. Tatiana Magagnini ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Roma, Viale della Milizie n° 138

-Attori -

CONTRO

Sigg.ri *Controparte_2* *CP_3* , *CP_4* tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pignani ed elettivamente ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n° 348

- Convenuti -

NONCHÉ CONTRO

Sig.ra CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pignani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n° 348

- Intervenuta-

Oggetto: Successione ereditaria

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Controparte_1 , Parte_5 e Parte_1 [...] convenivano in giudizio i Sigg.ri Controparte_2 CP_4 e CP_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia All.mo Tribunale adito:

- dichiarare aperta la successione di Persona_1 e fare luogo, previa affermazione e riconoscimento del diritto di abitazione della Sig.ra Controparte_1 sulla casa di residenza familiare in Roma alla Via Montasio n° 1, allo scioglimento della comunione ereditaria venuta in essere e – previa deduzione in favore degli istanti delle somme da essi erogate, così come specificate nel corpo del presente atto, per debiti della massa e previa deduzione dell'indennità di occupazione dell'immobile di Cannobio, il cui ammontare si chiede sin da ora sia determinato di CTU a far data dal 1997 – formare le porzioni e attribuire le quote ai condividenti secondo il diritto successorio di ciascuno.

- ordinare ai convenuti il rilascio in favore degli attori dei beni costituenti le proprie quote;

- ordinare e fare obbligo ai convenuti di dare rendiconto della gestione dell'immobile sito in Cannobio, alla Via Castello e dei beni mobili in esso presenti come inventariati, con attribuzione agli istanti degli utili di loro spettanza in ragione delle loro quote ereditarie.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”

Si costituivano in giudizio i Sigg.ri Controparte_2 CP_3 e CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:

In via preliminare:

- Dichiarare la improcedibilità della presente lite per omessa notifica a CP_4 costituitasi ai fini della relativa questione preliminare

Nel merito

- Accertare e dichiarare la inammissibilità e quindi per l'effetto respingere le specifiche domande degli attori siccome ex actis infondate in fatto e in diritto, di attribuzione di utili e deduzione di spese, della massa ereditaria in esclusivo favore di essi e da parte dei convenuti, concernenti il diritto di abitazione sullo immobile in Roma, il diritto di percepire la indennità di occupazione dell'immobile in Cannobbio e tutte le altre, specificatamente indicate nell'atto introduttivo.

- Dichiarare aperta la successione di Persona_1 e fare luogo, previo accertamento, alla identificazione e determinazione del valore commerciale attuale dei beni costituenti l'attivo della massa ereditaria, nonché del valore attuale delle spese e dei debiti costituenti il passivo da detrarre, allo scioglimento della comunione ereditaria, con la formazione delle rispettive quote dei condividenti, attribuendone il valore attuale al netto spettante secondo il diritto successorio di ciascuno.

Ordinare e fare obbligo a Controparte_1, Parte_1 e Pt_5 di procedere alla collazione nonché di dare rendiconto della gestione dei beni immobili e mobili di valore da loro stessi detenuti, con attribuzione ai convenuti degli utili di loro spettanza.

Promanare ogni consequenziale pronuncia legata alle allegazioni ed alle domande di parte convenuta, che sia legate a queste da evidente propedeuticità.

Con vittori di spese, competenze ed onorari del giudizio.

- In via riconvenzionale

Disporre l'attribuzione in divisione materiale, della esclusiva proprietà in favore dei convenuti, con obbligo degli stessi di provvedere al conguaglio in denaro in favore degli attori, della somma risultante in eccedenza e ritenuta di giustizia nella espletanda CTU nel corso del Giudizio.

In subordine

Laddove dovessero accertarsi impedimenti di sorta all'invocato scioglimento materiale della comunione ereditaria, ordinare la vendita degli immobili in Roma e Cannobbio ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione delle somme ricavate in proporzione delle rispettive quote".

Con atto d'intervento depositato in data 04/06/2016, si costituiva, infine, la Sig.ra **CP_5** richiedendo:

*“Che il Giudice adito, contrariis reiectis, voglia ammettere il presente intervento volontario nel presente giudizio di divisione dell'asse ereditario del de cuius **Persona_1** e disporre conseguentemente l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di **Controparte_1**, la cui successione apertasi in Roma il 03/12/2015 con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:*

*dichiarare aperta la successione **Controparte_1** e far luogo, previo accertamento, identificazione e determinazione del valore commerciale della massa ereditaria della stessa sulla massa di beni pervenutegli in successione di **Persona_2** al netto dello attivo e delle spese – debiti (passivo) accertati in sede di CTU, alla formazione delle quote spettanti ai coeredi dividendi e quindi alla istante **CP_5** al netto del valore e dello attivo e passivo attuale, secondo il diritto successorio spettante a ciascuno.*

Con ogni conseguente pronuncia collegata e connessa al presente giudizio divisionale.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui al presente giudizio”.

In corso di causa, i convenuti promuovevano una serie procedimenti cautelari, tutti respinti; in via istruttoria, il precedente giudicante disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulla consistenza dell'asse ereditario oggetto di causa.

Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 03/11/2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.

Orbene, le domande di divisione formulate sono improcedibili per le seguenti ragioni.

1. L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato, dopo un esame esauriente e tecnicamente corretto, una serie di difformità nel cespite ereditario costituito dall'immobile sito in Cannobio (VB), Via Castello n. 24 (differente posizione della cucina, del bagno e di una delle camere, errata rappresentazione nella planimetria catastale della scala e del vano cucina, mancanza di una planimetria riferita al sottotetto e di titoli abilitativi idonei a regolarizzare gli interventi di trasformazioni eseguiti all'interno stesso) che rendono l'immobile difforme rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Tali vizi a oggi non risultano sanati e di essi le parti sono pienamente consapevoli, tanto è vero che stata presentata da parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, richiesta di rinvio per la presentazione dell'istanza in sanatoria a cui parte convenuta si è opposta.

Rilevato, quindi, che non sussiste la comune volontà dei condividenti di procedere alla regolarizzazione del bene, deve ritenersi applicabile, al caso di specie, il principio di diritto in base al quale *“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, I. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”* (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020).

Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta “in natura” e sia a quella “civile” attuata tramite la vendita all'incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi. Quindi, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di divisione, rimanendo assorbita ogni altra connessa istanza come la richiesta di collazione (che presuppone la divisibilità della massa ereditaria).

Quanto alle rimanenti domande, indipendenti dalla domanda di scioglimento della comunione e, precisamente, la legittimità dell'intervento in giudizio della Sig.ra CP_5 la richiesta d'indennità di occupazione dell'immobile sito in Cannobio, Via Castello n° 24 e la restituzione delle somme corrisposte in via esclusiva dalle parti per la manutenzione dei beni comuni, si osserva quanto segue.

2. La Sig.ra CP_5 è intervenuta nel presente procedimento come erede legittima della Sig.ra Controparte_1, il cui decesso, in corso di causa, ha determinato l'estinzione del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Roma Via Montasio n° 1.

Tuttavia, *“il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e*

quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (cfr. Cass. 2914/2020 e Cass. 16635/2013), mentre la Sig.ra **CP_5** si è limitata a intervenire nel presente giudizio richiedendo di partecipare alla successione di **Persona_1** quale erede di **Controparte_1**.

Pertanto, le domande della Sig.ra **CP_5** dovranno essere rigettate in quanto la stessa difetta di legittimazione ad agire.

3. Con riguardo alla richiesta dell’indennità, questo giudicante ritiene di condividere la stima congruamente motivata, dal CTU.

Sotto il profilo giuridico, tuttavia, l’indennità di occupazione per uso esclusivo del bene da parte del singolo comproprietario è dovuta solo qualora non vi sia acquiescenza dei contitolari esclusi dal godimento del bene (cfr. Cass. 2423/2015 e Cass. 5156/2012).

Poiché nel caso di specie parte attrice ha esplicitamente contestato il possesso di parte convenuta solo con missiva del 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice), con indennità dovuta, stando ai conteggi della c.t.u. per euro 1049,00 (in base al 77,77% di proprietà del bene) su base mensile moltiplicati per 178 mesi (dall’01/11/2008 alla presente pronuncia) e, quindi, pari a complessivi euro 186.722,00.

Non si può, infatti, ritenere applicabile al caso di specie la norma di cui all’art. 664 c.p.c. che dispone il pagamento dell’indennità di occupazione fino al rilascio del bene, trattandosi di disposizione eccezionale non estensibile analogicamente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8405 del 10/04/2014), dovendosi, ulteriormente, osservare, che nella presente fattispecie, non è previsto il rilascio forzoso del bene in favore dell’attore, in quanto anche il convenuto vanta un diritto di proprietà sullo stesso.

Pertanto, gli odierni convenuti dovranno corrispondere a parte attrice la somma complessiva di euro 186.722,00, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo.

4. Quanto alle spese di manutenzione per l’immobile sito in Cannobio, l’ausiliario ha evidenziato che la Sig.ra **Controparte_2** (convenuta) ha documentato spese per euro 16.858,70 (cfr. pag. 72 c.t.u.) mentre la Sig.ra **Parte_1** (attrice) spese per euro 18.585,40 (cfr. pag. 73 c.t.u.).

In considerazione del dettato di cui all’art. 1101 c.c. delle risultanze della c.t.u. e della non contestazione da parte degli odierni convenuti, i quali, peraltro non hanno richiesto la restituzione in loro favore della somma di euro 16.858,70 calcolata in c.t.u., deve ritenersi che sia dovuta la

restituzione a parte attrice di euro 4.131,54, pari al 22,23% della somma corrisposta e corrispondente alla quota di parte convenuta.

Non è possibile, invece, procedere alla restituzione di quanto delle spese sostenute dalla Sig.ra *Controparte_2* difettando una domanda di parte in tal senso.

Analogamente, non possono essere esaminate le domande di parte attrice sulla restituzione delle somme per la successione del Sig. *Persona_1*, per la chiusura del mutuo relativo all'immobile ereditario di Via Montasio n°1 e sul rilascio dei beni mobili appartenenti al *de cuius* come indicati in c.t.u. (cfr. pagg. 74 e ss. c.p.c), in quanto trattasi di debiti gravanti sull'eredità e pertanto, di domande connesse a quella di divisione (e che in seguito alla declaratoria di improcedibilità rimangono assorbite).

Infine, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti, per la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle per i procedimenti cautelari promossi in corso di causa, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1. dichiara improcedibili le domande di divisione per le ragioni indicate in parte motiva;
2. dichiara il difetto di legittimazione ad agire nel presente giudizio della Sig.ra *CP_5* ;
3. accertata l'occupazione senza titolo da parte degli odierni convenuti dell'immobile sito in Cannobio, Via Castelli n° 24 condanna i Sigg.ri *CP_5* , *Controparte_2* *CP_3* e *CP_4* in solido, al pagamento in favore dei Sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* [...] *Parte_3* , *Parte_4* della somma complessiva di euro 186.722,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condanna i Sigg.ri *CP_5* *Controparte_2* *CP_3* e *CP_4* in solido, al pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per manutenzioni straordinarie come indicate in parte motiva, in favore dei Sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* *Parte_3* [...] *Parte_4* della somma di euro 4.131,54, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

5. spese compensate, con oneri delle CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite in egual misura.

Roma, 18/09/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.